PUTUSAN

Nomor 904/Pid.Sus/2023/PN Mdn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara;

Nama	:	**MUHAMMAD RAQIQ ASRI**
Tempat Lahir	:	Medan
Umur/Tanggal Lahir	:	22 Tahun / 29 November 2000
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Jalan H.Z Arifin Kp. Kubur No. 21 Kel. Petisah Tengah Kec. Medan Petisah Kota Medan;
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Jualan
Pendidikan	:	SMP

Bahwa Terdakwa dipersidangan menyatakan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sdr/I Tita Rosmawati, SH., Christopher P. Lumban Gaol, SH.,M.Hum., Simon Sihombing, SH., dkk, Advokat-Penasehat Hukum dan Paralegal pada Kantor “lembaga Bantuan Hukum Shankara Mulia Keadilan (LBH-SMK) Cabang Medan” berkantor di Jalan Flamboyan III Komplek Wedana Palace Blok A No. 3 Kelurahan Tanjung Selamat Kecamatan Medan Tuntungan-Kota Medan, yang bertindak berdasarkan Penetapan Majelis Hakim No. 904/Pid.Sus/2023/PN/Mdn tanggal 7 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 22April 2023;
2. Penyidik perpanjangan ole PU sejak tanggal 23 April 2023 sampai dengan tanggal 1 Juni 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara;
- Setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Setelah melihat barang bukti.
- Setelah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut;

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Raqiq Asri** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram"*** sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan atau Kedua Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Muhammad Raqiq Asri** berupa pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila denda tidak dapat dibayar, pidana penjara selama 6 (enam) bulan sebagai pengganti pidana denda.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 20 (dua puluh) butir pil extasy warna hijau dengan berat bersih 7,48 (tujuh koma empat puluh delapan) gram **dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dibebankan kepada Negara.

Setelah mendengar pembelaan secara tulisan dari Penasehat Hukum Terdakwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan terdakwa mengakui perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi lagi agar terdakwa menjadi orang yang lebih baik lagi dan berguna untuk keluarga maupun masyarakat;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Pidananya dan Terdakwa mengatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum kepersidangan dengan **dakwaan** sebagai berikut;

Pertama

Bahwa ia Terdakwa Muhammad Raqiq Asri pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 00.10 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan Maret 2023 atau masih dalam Tahun 2023, bertempat di Jalan Taruma

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Belakang Kel. Madras Hulu Kec. Medan Polonia atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”, adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 00.10 wib, Mangatur E. Sialagan, SH, Ricky Swanda, SH dan Elly Riki Jaya (Ketiganya Anggota Polri Polrestabes Medan) mendapat informasi adanya peredaran pil extasy di Jalan Taruma Belakang Kel. Madras Hulu Kec. Medan Polonia kemudian Mangatur E. Sialagan, SH, Ricky Swanda dan Dionesius Simanjuntak melakukan penyelidikan di Jalan Denai Gang Jati Kelurahan Sukaramai Kecamatan Medan Denai Kota Medan Provinsi Sumatera Utara kemudian Roy B. Simanjuntak, SH, Pardamean Harahap dan Elly Riki Jaya melihat Terdakwa Muhammad Raqiq Asri, lalu Roy B. Simanjuntak, SH, Pardamean Harahap dan Elly Riki Jaya melakukan penyamaran berdasarkan Surat Perintah Tugas Under Cover Buy (Sprin-Gas/243/III/2023/Res.Narkoba tanggal 26 Maret 2023) untuk membeli pil extasy tersebut, lalu pada saat Terdakwa Muhammad Raqiq Asri akan memberikan pil extasy kepada saksi, terdakwa mengatakan bahwa harga 1 (satu) butir pil extasy adalah Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) sehingga untuk 20 (dua puluh) butir pil extasy adalah seharga Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah)Kemudian Roy B. Simanjuntak, SH, Pardamean Harahap dan Elly Riki Jaya langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muhammad Raqiq Asri dan ditemukan 20 (dua puluh) pil extasy wrna hijau dengan berat bersih 7,48 (tujuh koma empat puluh delapan) gram disita dari tangan Terdakwa Muhammad Raqiq Asri yang semuanya diakui adalah milik Terdakwa Muhammad Raqiq Asri yang diperoleh dengan cara membeli dari Marvin (DPO). Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti 20 (dua puluh) pil extasy wrna hijau dengan berat bersih 7,48 (tujuh koma empat puluh delapan) gram ke Polrestabes Medan guna diproses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa Muhammad Raqiq Asri menjual extasy dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa Muhammad Raqiq Asri tidak memiliki ijin dari pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.
- Bahwa barang bukti yang diperoleh dari Terdakwa Muhammad Raqiq Asri adalah barang bukti berupa narkotika jenis pil extasy yang kemudian dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 690/1.1.03/2023 tanggal 28 Maret 2023 dengan hasil penimbangan berupa 20 (dua puluh) butir diduga pil extasy warna hijau dengan berat bersih seberat 7,48 (tujuh koma empat puluh delapan) gram, kemudian barang bukti tersebut dilakukan pengujian Laboratoris sesuai Hasil Pemeriksaan Laboratorium DS7ED/IV/2023/Laboratorium Daerah Deli Serdang- Medan tanggal 05 April 2023 yang menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa Muhammad Raqiq Asri berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 20 (dua puluh) butir tablet berwarna hijau berbentuk persegi panjang berlogo Gucci berat netto 7,4985 gram milik Terdakwa atas nama Muhammad Raqiq Asri bahwa hasil analisis tersebut adalah Positif MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 114 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa Muhammad Raqiq Asri pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 00.10 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan Maret 2023 atau masih dalam Tahun 2023, bertempat di Jalan Taruma Belakang Kel. Madras Hulu Kec. Medan Polonia atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut

- Bermula pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 00.10 wib, Mangatur E. Sialagan, SH, Ricky Swanda, SH dan Elly Riki Jaya (Ketiganya Anggota Polri Polrestabes Medan) mendapat informasi adanya peredaran pil extasy di Jalan Taruma Belakang Kel. Madras Hulu Kec. Medan Polonia

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kemudian Mangatur E. Sialagan, SH, Ricky Swanda dan Dionesius Simanjuntak melakukan penyelidikan di Jalan Denai Gang Jati Kelurahan Sukaramai Kecamatan Medan Denai Kota Medan Provinsi Sumatera Utara kemudian Roy B. Simanjuntak, SH, Pardamean Harahap dan Elly Riki Jaya melihat Terdakwa Muhammad Raqiq Asri, lalu Roy B. Simanjuntak, SH, Pardamean Harahap dan Elly Riki Jaya melakukan penyamaran berdasarkan Surat Perintah Tugas Under Cover Buy (Sprin-Gas/243/III/2023/Res.Narkoba tanggal 26 Maret 2023) untuk membeli pil extasy tersebut, lalu pada saat Terdakwa Muhammad Raqiq Asri akan memberikan pil extasy kepada saksi, terdakwa mengatakan bahwa harga 1 (satu) butir pil extasy adalah Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) sehingga untuk 20 (dua puluh) butir pil extasy adalah seharga Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah). Kemudian Roy B. Simanjuntak, SH, Pardamean Harahap dan Elly Riki Jaya langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muhammad Raqiq Asri dan ditemukan 20 (dua puluh) pil extasy wrna hijau dengan berat bersih 7,48 (tujuh koma empat puluh delapan) gram disita dari tangan Terdakwa Muhammad Raqiq Asri yang semuanya diakui adalah milik Terdakwa Muhammad Raqiq Asri yang diperoleh dengan cara membeli dari Marvin (DPO). Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti 20 (dua puluh) pil extasy wrna hijau dengan berat bersih 7,48 (tujuh koma empat puluh delapan) gram ke Polrestabes Medan guna diproses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa Muhammad Raqiq Asri tidak memiliki ijin dari pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.
- Bahwa barang bukti yang diperoleh dari Terdakwa Muhammad Raqiq Asri adalah barang bukti berupa narkotika jenis pil extasy yang kemudian dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 690/1.1.03/2023 tanggal 28 Maret 2023 dengan hasil penimbangan berupa 20 (dua puluh) butir diduga pil extasy warna hijau dengan berat bersih seberat 7,48 (tujuh koma empat puluh delapan) gram, kemudian barang bukti tersebut dilakukan pengujian Laboratoris sesuai Hasil Pemeriksaan Laboratorium DS7ED/IV/2023/Laboratorium Daerah Deli Serdang- Medan tanggal 05 April 2023 yang menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa Muhammad Raqiq Asri berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 20 (dua puluh)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

butir tablet berwarna hijau berbentuk persegi panjang berlogo Gucci berat netto 7,4985 gram milik Terdakwa atas nama Muhammad Raqiq Asri bahwa hasil analisis tersebut adalah Positif MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 112 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Penasehat hukum terdakwa dan Terdakwa menyatakan telah dimengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan yang dibawah berjanji / bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Andik Wiratika, S.Tr.K

- Bahwa saksi bersama rekan lainnya dari pihak Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa bernama Muhammad Raqiq Asri pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 23.50 Wib bertempat di Jalan Taruma Belakang Kel. Madras Hulu Kec. Medan Polonia Kota Medan;
- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 23.50 Wib, saksi Andik Wiratika, S.Tr. K, saksi Mangatur E. Sialagan, SH, saksi Ricky Swanda, SH dan saksi Elly Riki Jaya (masing-masing anggota Polri Polrestabes Medan) mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran narkotika sebutan pil extasy di Jalan Taruma Belakang Kel. Madras Hulu Kec. Medan Polonia yang dilakukan oleh terdakwa Muhammad Raqiq Asri,
- Bahwa kemudian para saksi mendatangi tempat tersebut dan saksi Elly Riki Jaya menyamar sebagai pembeli pil extasy sedangkan saksi Andik Wiratika, S.Tr.K , saksi Mangatur E Sialagan, SH dan saksi Ricky Swanda, SH melakukan pengamatan dari kejauhan, lalu saksi Elly Riki Jaya bertemu dengan terdakwa, setelah bertemu dengan terdakwa lalu saksi Elly Riki Jaya mengatakan mau membeli pil extasy sebanyak 20 butir kemudian terdakwa mengatakan pil extasy ada, dimana saat itu terdakwa mengatakan harga 1 (satu) butir pil extasy adalah Rp. 180.000,- sehingga harga 20 butir pil extasy tersebut adalah Rp. 3.600.000,-, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi Elly Riki Jaya mana uang pembeliannya kemudian saksi Elly Riki Jaya menunjukan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

uang kepada terdakwa, setelah uang diperlihatkan kepada terdakwa saksi Elly Riki Jaya mengatakan tidak akan menyerahkan uang sebelum pil extasy ada lalu terdakwa menghubungi teman terdakwa dan sekitar lima menit teman terdakwa datang dan bertemu dengan jarak sekitar 10 meter dari saksi Elly Riki Jaya, lalu terdakwa bersama teman terdakwa mendatangi saksi Elly Riki Jaya setelah itu terdakwa langsung menyerahkan pil extasy tersebut kepada saksi Elly Riki Jaya dengan tangan kanan dan saat terdakwa menyerahkan pil extasy saksi Elly Riki Jaya langsung menangkap terdakwa dan menyita 20 butir pil extasy yang berada didalam plastik bening lalu saksi Elly Riki Jaya mengatakan bahwa saksi Elly Riki Jaya adalah Polisi dari Sat Res Narkoba Polrestabes Medan,

- Bahwa saat itu terdakwa melakukan perlawanan terhadap saksi Elly Riki Jaya sehingga terdakwa berhasil melarikan diri, lalu saksi Elly Riki Jaya langsung melakukan pengejaran dan dibantu saksi Andik Wiratika, S.Tr. K, saksi Mangatur E. Sialagan, SH, saksi Ricky Swanda, SH,, lalu para saksi berhasil menangkap terdakwa di Jalan Pagaruyung, dimana saat itu terdakwa berteriak-teriak dan membuat kegaduhan dan terdakwa tidak mau dibawa oleh para saksi,
- Bahwa setelah para saksi memberikan penjelasan terhadap warga dan keluarga terdakwa yang ada ditempat tersebut lalu para saksi menunjukkan 20 butir pil extasy yang disita dari tangan kanan terdakwa, setelah diinterogasi terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut milik Marvin (DPO) yang berhasil melarikan diri;
- Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yang selanjutnya terdakwa beserta barang bukti ke Polrestabes Medan guna diproses lebih lanjut.

2. Saksi Mangatur E. Siallagan, SH

- Bahwa saksi bersama rekan lainnya dari pihak Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa bernama Muhammad Raqiq Asri pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 23.50 Wib bertempat di Jalan Taruma Belakang Kel. Madras Hulu Kec. Medan Polonia Kota Medan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 23.50 Wib, saksi Andik Wiratika, S.Tr. K, saksi Mangatur E. Sialagan, SH, saksi Ricky Swanda, SH dan saksi Elly Riki Jaya (masing-masing anggota Polri Polrestabes Medan) mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran narkotika sebutan pil extasy di Jalan Taruma Belakang Kel. Madras Hulu Kec. Medan Polonia yang dilakukan oleh terdakwa Muhammad Raqiq Asri,
- Bahwa kemudian para saksi mendatangi tempat tersebut dan saksi Elly Riki Jaya menyamar sebagai pembeli pil extasy sedangkan saksi Andik Wiratika, S.Tr.K. saksi Mangatur E Sialagan, SH dan saksi Ricky Swanda, SH melakukan pengamatan dari kejauhan, lalu saksi Elly Riki Jaya bertemu dengan terdakwa, setelah bertemu dengan terdakwa lalu saksi Elly Riki Jaya mengatakan mau membeli pil extasy sebanyak 20 butir kemudian terdakwa mengatakan pil extasy ada, dimana saat itu terdakwa mengatakan harga 1 (satu) butir pil extasy adalah Rp. 180.000,- sehingga harga 20 butir pil extasy tersebut adalah Rp. 3.600.000,-, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi Elly Riki Jaya mana uang pembeliannya kemudian saksi Elly Riki Jaya menunjukan uang kepada terdakwa, setelah uang diperlihatkan kepada terdakwa saksi Elly Riki Jaya mengatakan tidak akan menyerahkan uang sebelum pil extasy ada lalu terdakwa menghubungi teman terdakwa dan sekitar lima menit teman terdakwa datang dan bertemu dengan jarak sekitar 10 meter dari saksi Elly Riki Jaya, lalu terdakwa bersama teman terdakwa mendatangi saksi Elly Riki Jaya setelah itu terdakwa langsung menyerahkan pil extasy tersebut kepada saksi Elly Riki Jaya dengan tangan kanan dan saat terdakwa menyerahkan pil extasy saksi Elly Riki Jaya langsung menangkap terdakwa dan menyita 20 butir pil extasy yang berada didalam plastik bening lalu saksi Elly Riki Jaya mengatakan bahwa saksi Elly Riki Jaya adalah Polisi dari Sat Res Narkoba Polrestabes Medan,
- Bahwa saat itu terdakwa melakukan perlawanan terhadap saksi Elly Riki Jaya sehingga terdakwa berhasil melarikan diri, lalu saksi Elly Riki Jaya langsung melakukan pengejaran dan dibantu saksi Andik Wiratika, S.Tr. K, saksi Mangatur E. Sialagan, SH, saksi Ricky Swanda, SH,, lalu para saksi berhasil menangkap terdakwa di Jalan Pagaruyung, dimana saat itu terdakwa berteriak-teriak dan membuat kegaduhan dan terdakwa tidak mau dibawa oleh para saksi,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa setelah para saksi memberikan penjelasan terhadap warga dan keluarga terdakwa yang ada ditempat tersebut lalu para saksi menunjukkan 20 butir pil extasy yang disita dari tangan kanan terdakwa, setelah diinterogasi terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut milik Marvin (DPO) yang berhasil melarikan diri;
- Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yang selanjutnya terdakwa beserta barang bukti ke Polrestabes Medan guna diproses lebih lanjut.

3. Saksi Ricky Swanda, SH

- Bahwa saksi bersama rekan lainnya dari pihak Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa bernama Muhammad Raqiq Asri pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 23.50 Wib bertempat di Jalan Taruma Belakang Kel. Madras Hulu Kec. Medan Polonia Kota Medan;
- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 23.50 Wib, saksi Andik Wiratika, S.Tr. K, saksi Mangatur E. Sialagan, SH, saksi Ricky Swanda, SH dan saksi Elly Riki Jaya (masing-masing anggota Polri Polrestabes Medan) mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran narkotika sebutan pil extasy di Jalan Taruma Belakang Kel. Madras Hulu Kec. Medan Polonia yang dilakukan oleh terdakwa Muhammad Raqiq Asri,
- Bahwa kemudian para saksi mendatangi tempat tersebut dan saksi Elly Riki Jaya menyamar sebagai pembeli pil extasy sedangkan saksi Andik Wiratika, S.Tr.K , saksi Mangatur E Sialagan, SH dan saksi Ricky Swanda, SH melakukan pengamatan dari kejauhan, lalu saksi Elly Riki Jaya bertemu dengan terdakwa, setelah bertemu dengan terdakwa lalu saksi Elly Riki Jaya mengatakan mau membeli pil extasy sebanyak 20 butir kemudian terdakwa mengatakan pil extasy ada, dimana saat itu terdakwa mengatakan harga 1 (satu) butir pil extasy adalah Rp. 180.000,- sehingga harga 20 butir pil extasy tersebut adalah Rp. 3.600.000,-, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi Elly Riki Jaya mana uang pembeliannya kemudian saksi Elly Riki Jaya menunjukan uang kepada terdakwa, setelah uang diperlihatkan kepada terdakwa saksi Elly Riki Jaya mengatakan tidak akan menyerahkan uang sebelum

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pil extasy ada lalu terdakwa menghubungi teman terdakwa dan sekitar lima menit teman terdakwa datang dan bertemu dengan jarak sekitar 10 meter dari saksi Elly Riki Jaya, lalu terdakwa bersama teman terdakwa mendatangi saksi Elly Riki Jaya setelah itu terdakwa langsung menyerahkan pil extasy tersebut kepada saksi Elly Riki Jaya dengan tangan kanan dan saat terdakwa menyerahkan pil extasy saksi Elly Riki Jaya langsung menangkap terdakwa dan menyita 20 butir pil extasy yang berada didalam plastik bening lalu saksi Elly Riki Jaya mengatakan bahwa saksi Elly Riki Jaya adalah Polisi dari Sat Res Narkoba Polrestabes Medan,

- Bahwa saat itu terdakwa melakukan perlawanan terhadap saksi Elly Riki Jaya sehingga terdakwa berhasil melarikan diri, lalu saksi Elly Riki Jaya langsung melakukan pengejaran dan dibantu saksi Andik Wiratika, S.Tr. K, saksi Mangatur E. Sialagan, SH, saksi Ricky Swanda, SH,, lalu para saksi berhasil menangkap terdakwa di Jalan Pagaruyung, dimana saat itu terdakwa berteriak-teriak dan membuat kegaduhan dan terdakwa tidak mau dibawa oleh para saksi,
- Bahwa setelah para saksi memberikan penjelasan terhadap warga dan keluarga terdakwa yang ada ditempat tersebut lalu para saksi menunjukkan 20 butir pil extasy yang disita dari tangan kanan terdakwa, setelah diinterogasi terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut milik Marvin (DPO) yang berhasil melarikan diri;
- Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yang selanjutnya terdakwa beserta barang bukti ke Polrestabes Medan guna diproses lebih lanjut.

4. Saksi Ellys Riki Jaya

- Bahwa saksi bersama rekan lainnya dari pihak Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa bernama Muhammad Raqiq Asri pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 23.50 Wib bertempat di Jalan Taruma Belakang Kel. Madras Hulu Kec. Medan Polonia Kota Medan;
- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 23.50 Wib, saksi Andik Wiratika, S.Tr. K, saksi Mangatur E. Sialagan, SH, saksi Ricky Swanda, SH dan saksi Elly Riki Jaya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(masing-masing anggota Polri Polrestabes Medan) mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran narkotika sebutan pil extasy di Jalan Taruma Belakang Kel. Madras Hulu Kec. Medan Polonia yang dilakukan oleh terdakwa Muhammad Raqiq Asri,

- Bahwa kemudian para saksi mendatangi tempat tersebut dan saksi Elly Riki Jaya menyamar sebagai pembeli pil extasy sedangkan saksi Andik Wiratika, S.Tr.K , saksi Mangatur E Sialagan, SH dan saksi Ricky Swanda, SH melakukan pengamatan dari kejauhan, lalu saksi Elly Riki Jaya bertemu dengan terdakwa, setelah bertemu dengan terdakwa lalu saksi Elly Riki Jaya mengatakan mau membeli pil extasy sebanyak 20 butir kemudian terdakwa mengatakan pil extasy ada, dimana saat itu terdakwa mengatakan harga 1 (satu) butir pil extasy adalah Rp. 180.000,- sehingga harga 20 butir pil extasy tersebut adalah Rp. 3.600.000,-, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi Elly Riki Jaya mana uang pembeliannya kemudian saksi Elly Riki Jaya menunjukan uang kepada terdakwa, setelah uang diperlihatkan kepada terdakwa saksi Elly Riki Jaya mengatakan tidak akan menyerahkan uang sebelum pil extasy ada lalu terdakwa menghubungi teman terdakwa dan sekitar lima menit teman terdakwa datang dan bertemu dengan jarak sekitar 10 meter dari saksi Elly Riki Jaya, lalu terdakwa bersama teman terdakwa mendatangi saksi Elly Riki Jaya setelah itu terdakwa langsung menyerahkan pil extasy tersebut kepada saksi Elly Riki Jaya dengan tangan kanan dan saat terdakwa menyerahkan pil extasy saksi Elly Riki Jaya langsung menangkap terdakwa dan menyita 20 butir pil extasy yang berada didalam plastik bening lalu saksi Elly Riki Jaya mengatakan bahwa saksi Elly Riki Jaya adalah Polisi dari Sat Res Narkoba Polrestabes Medan,

- Bahwa saat itu terdakwa melakukan perlawanan terhadap saksi Elly Riki Jaya sehingga terdakwa berhasil melarikan diri, lalu saksi Elly Riki Jaya langsung melakukan pengejaran dan dibantu saksi Andik Wiratika, S.Tr. K, saksi Mangatur E. Sialagan, SH, saksi Ricky Swanda, SH,, lalu para saksi berhasil menangkap terdakwa di Jalan Pagaruyung, dimana saat itu terdakwa berteriak-teriak dan membuat kegaduhan dan terdakwa tidak mau dibawa oleh para saksi,

- Bahwa setelah para saksi memberikan penjelasan terhadap warga dan keluarga terdakwa yang ada ditempat tersebut lalu para saksi menunjukkan 20 butir pil extasy yang disita dari tangan kanan terdakwa,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

setelah diinterogasi terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut milik Marvin (DPO) yang berhasil melarikan diri;

- Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yang selanjutnya terdakwa beserta barang bukti ke Polrestabes Medan guna diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar **keterangan terdakwa** yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 23.50 Wib, saksi Andik Wiratika, S.Tr. K, saksi Mangatur E. Sialagan, SH, saksi Ricky Swanda, SH dan saksi Elly Riki Jaya (masing-masing anggota Polri Polrestabes Medan) mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran narkotika sebutan pil extasy di Jalan Taruma Belakang Kel. Madras Hulu Kec. Medan Polonia yang dilakukan oleh terdakwa Muhammad Raqiq Asri,
- Bahwa kemudian para saksi mendatangi tempat tersebut dan saksi Elly Riki Jaya menyamar sebagai pembeli pil extasy sedangkan saksi Andik Wiratika, S.Tr.K , saksi Mangatur E Sialagan, SH dan saksi Ricky Swanda, SH melakukan pengamatan dari kejauhan, lalu saksi Elly Riki Jaya bertemu dengan terdakwa, setelah bertemu dengan terdakwa lalu saksi Elly Riki Jaya mengatakan mau membeli pil extasy sebanyak 20 butir kemudian terdakwa mengatakan pil extasy ada, dimana saat itu terdakwa mengatakan harga 1 (satu) butir pil extasy adalah Rp. 180.000,- sehingga harga 20 butir pil extasy tersebut adalah Rp. 3.600.000,-, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi Elly Riki Jaya mana uang pembeliannya kemudian saksi Elly Riki Jaya menunjukan uang kepada terdakwa, setelah uang diperlihatkan kepada terdakwa saksi Elly Riki Jaya mengatakan tidak akan menyerahkan uang sebelum pil extasy ada lalu terdakwa menghubungi teman terdakwa dan sekitar lima menit teman terdakwa datang dan bertemu dengan jarak sekitar 10 meter dari saksi Elly Riki Jaya, lalu terdakwa bersama teman terdakwa mendatangi saksi Elly Riki Jaya setelah itu terdakwa langsung menyerahkan pil extasy tersebut kepada saksi Elly Riki Jaya dengan tangan kanan dan saat terdakwa menyerahkan pil extasy saksi Elly Riki Jaya langsung menangkap terdakwa dan menyita 20 butir pil extasy

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang berada didalam plastik bening lalu saksi Elly Riki Jaya mengatakan bahwa saksi Elly Riki Jaya adalah Polisi dari Sat Res Narkoba Polrestabes Medan,

- Bahwa saat itu terdakwa melakukan perlawanan terhadap saksi Elly Riki Jaya sehingga terdakwa berhasil melarikan diri, lalu saksi Elly Riki Jaya langsung melakukan pengejaran dan dibantu saksi Andik Wiratika, S.Tr. K, saksi Mangatur E. Sialagan, SH, saksi Ricky Swanda, SH,, lalu para saksi berhasil menangkap terdakwa di Jalan Pagaruyung, dimana saat itu terdakwa berteriak-teriak dan membuat kegaduhan dan terdakwa tidak mau dibawa oleh para saksi,
- Bahwa setelah para saksi memberikan penjelasan terhadap warga dan keluarga terdakwa yang ada ditempat tersebut lalu para saksi menunjukkan 20 butir pil extasy yang disita dari tangan kanan terdakwa, setelah diinterogasi terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut milik Marvin (DPO) yang berhasil melarikan diri;
- Bahwa terdakwa dan sdr Marvin (DPO) memiliki Pil Extasy tersebut untuk dijual kembali, sdr Marvin yang mengantar kepada terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekitar 00.10 Wib dan Pil Extasy tersebut dijual sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp.3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yang selanjutnya terdakwa beserta barang bukti ke Polrestabes Medan guna diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dipersidangan JPU telah mengajukan **barang bukti** antara lain :

- 20 (dua puluh) butir pil extasy warna hijau dengan berat bersih 7,48 (tujuh koma empat puluh delapan) gram

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka ditemukan **fakta-fakta** sebagai berikut;

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 23.50 Wib, saksi Andik Wiratika, S.Tr. K, saksi Mangatur E. Sialagan, SH, saksi Ricky Swanda, SH dan saksi Elly Riki Jaya (masing-masing anggota Polri Polrestabes Medan) mendapat informasi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dari masyarakat tentang adanya peredaran narkotika sebutan pil extasy di Jalan Taruma Belakang Kel. Madras Hulu Kec. Medan Polonia yang dilakukan oleh terdakwa Muhammad Raqiq Asri,

- Bahwa kemudian para saksi mendatangi tempat tersebut dan saksi Elly Riki Jaya menyamar sebagai pembeli pil extasy sedangkan saksi Andik Wiratika, S.Tr.K , saksi Mangatur E Sialagan, SH dan saksi Ricky Swanda, SH melakukan pengamatan dari kejauhan, lalu saksi Elly Riki Jaya bertemu dengan terdakwa, setelah bertemu dengan terdakwa lalu saksi Elly Riki Jaya mengatakan mau membeli pil extasy sebanyak 20 butir kemudian terdakwa mengatakan pil extasy ada, dimana saat itu terdakwa mengatakan harga 1 (satu) butir pil extasy adalah Rp. 180.000,- sehingga harga 20 butir pil extasy tersebut adalah Rp. 3.600.000,-, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi Elly Riki Jaya mana uang pembeliannya kemudian saksi Elly Riki Jaya menunjukan uang kepada terdakwa, setelah uang diperlihatkan kepada terdakwa saksi Elly Riki Jaya mengatakan tidak akan menyerahkan uang sebelum pil extasy ada lalu terdakwa menghubungi teman terdakwa dan sekitar lima menit teman terdakwa datang dan bertemu dengan jarak sekitar 10 meter dari saksi Elly Riki Jaya, lalu terdakwa bersama teman terdakwa mendatangi saksi Elly Riki Jaya setelah itu terdakwa langsung menyerahkan pil extasy tersebut kepada saksi Elly Riki Jaya dengan tangan kanan dan saat terdakwa menyerahkan pil extasy saksi Elly Riki Jaya langsung menangkap terdakwa dan menyita 20 butir pil extasy yang berada didalam plastik bening lalu saksi Elly Riki Jaya mengatakan bahwa saksi Elly Riki Jaya adalah Polisi dari Sat Res Narkoba Polrestabes Medan,
- Bahwa saat itu terdakwa melakukan perlawanan terhadap saksi Elly Riki Jaya sehingga terdakwa berhasil melarikan diri, lalu saksi Elly Riki Jaya langsung melakukan pengejaran dan dibantu saksi Andik Wiratika, S.Tr. K, saksi Mangatur E. Sialagan, SH, saksi Ricky Swanda, SH,, lalu para saksi berhasil menangkap terdakwa di Jalan Pagaruyung, dimana saat itu terdakwa berteriak-teriak dan membuat kegaduhan dan terdakwa tidak mau dibawa oleh para saksi,
- Bahwa setelah para saksi memberikan penjelasan terhadap warga dan keluarga terdakwa yang ada ditempat tersebut lalu para saksi menunjukkan 20 butir pil extasy yang disita dari tangan kanan terdakwa,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

setelah diinterogasi terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut milik Marvin (DPO) yang berhasil melarikan diri;

- Bahwa terdakwa dan sdr Marvin (DPO) memiliki Pil Extasy tersebut untuk dijual kembali, sdr Marvin yang mengantar kepada terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekitar 00.10 Wib dan Pil Extasy tersebut dijual sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp.3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yang selanjutnya terdakwa beserta barang bukti ke Polrestabes Medan guna diproses lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti yang diperoleh dari Terdakwa Muhammad Raqiq Asri adalah barang bukti berupa narkotika jenis pil extasy yang kemudian dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 690/1.1.03/2023 tanggal 28 Maret 2023 dengan hasil penimbangan berupa 20 (dua puluh) butir diduga pil extasy warna hijau dengan berat bersih seberat 7,48 (tujuh koma empat puluh delapan) gram, kemudian barang bukti tersebut dilakukan pengujian Laboratoris sesuai Hasil Pemeriksaan Laboratorium DS7ED/IV/2023/Lab-oratorium Daerah Deli Serdang-Medan tanggal 05 April 2023 yang menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa Muhammad Raqiq Asri berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 20 (dua puluh) butir tablet berwarna hijau berbentuk persegi panjang berlogo Gucci berat netto 7,4985 gram milik Terdakwa atas nama Muhammad Raqiq Asri bahwa hasil analisis tersebut adalah Positif MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan terdakwa terhadap perbuatannya, maka akan dipertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang bersifat Alternatif yaitu Pertama Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, atau Kedua Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara Alternatif, maka Majelis dapat memilih antara dakwaan yang lebih tepat atau yang lebih mendekati dengan fakta-fakta dipersidangan.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dakwaan yang lebih tepat dan mendekat dengan fakta dipersidangan adalah dakwaan pertama yaitu Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. **"Setiap orang".**
2. **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"**

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangan dakwaan Pertama tersebut dengan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :

Ad.1 **Setiap Orang ,**

Menimbang, Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata "setiap orang" adalah mengacu kepada siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya, yang dalam perkara ini dari fakta dipersidangan adalah terdakwa **MUHAMMA RAQIQ ASRI** yang identitas selengkapnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2 **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hak adalah tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang, sedangkan melawan hukum maksudnya perbuatan terdakwa bertentangan dengan peraturan hukum atau dengan undang-undang yang dalam perkara aquo yaitu UU NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan, dikaitan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, terungkap fakta bermula pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 23.50 Wib, saksi Andik Wiratika, S.Tr. K, saksi Mangatur E. Sialagan, SH, saksi Ricky Swanda, SH dan saksi Elly Riki Jaya (masing-masing anggota Polri Polrestabes Medan) mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran narkotika sebutan pil extasy di Jalan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Taruma Belakang Kel. Madras Hulu Kec. Medan Polonia yang dilakukan oleh terdakwa Muhammad Raqiq Asri, kemudian para saksi mendatangi tempat tersebut dan saksi Elly Riki Jaya menyamar sebagai pembeli pil extasy sedangkan saksi Andik Wiratika, S.Tr.K , saksi Mangatur E Sialagan, SH dan saksi Ricky Swanda, SH melakukan pengamatan dari kejauhan, lalu saksi Elly Riki Jaya bertemu dengan terdakwa, setelah bertemu dengan terdakwa lalu saksi Elly Riki Jaya mengatakan mau membeli pil extasy sebanyak 20 butir kemudian terdakwa mengatakan pil extasy ada, dimana saat itu terdakwa mengatakan harga 1 (satu) butir pil extasy adalah Rp. 180.000,- sehingga harga 20 butir pil extasy tersebut adalah Rp. 3.600.000,-, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi Elly Riki Jaya mana uang pembeliannya kemudian saksi Elly Riki Jaya menunjukan uang kepada terdakwa, setelah uang diperlihatkan kepada terdakwa saksi Elly Riki Jaya mengatakan tidak akan menyerahkan uang sebelum pil extasy ada lalu terdakwa menghubungi teman terdakwa dan sekitar lima menit teman terdakwa datang dan bertemu dengan jarak sekitar 10 meter dari saksi Elly Riki Jaya, lalu terdakwa bersama teman terdakwa mendatangi saksi Elly Riki Jaya setelah itu terdakwa langsung menyerahkan pil extasy tersebut kepada saksi Elly Riki Jaya dengan tangan kanan dan saat terdakwa menyerahkan pil extasy saksi Elly Riki Jaya langsung menangkap terdakwa dan menyita 20 butir pil extasy yang berada didalam plastik bening lalu saksi Elly Riki Jaya mengatakan bahwa saksi Elly Riki Jaya adalah Polisi dari Sat Res Narkoba Polrestabes Medan, saat itu terdakwa melakukan perlawanan terhadap saksi Elly Riki Jaya sehingga terdakwa berhasil melarikan diri, lalu saksi Elly Riki Jaya langsung melakukan pengejaran dan dibantu saksi Andik Wiratika, S.Tr. K, saksi Mangatur E. Sialagan, SH, saksi Ricky Swanda, SH,, lalu para saksi berhasil menangkap terdakwa di Jalan Pagaruyung, dimana saat itu terdakwa berteriak-teriak dan membuat kegaduhan dan terdakwa tidak mau dibawa oleh para saksi, setelah para saksi memberikan penjelasan terhadap warga dan keluarga terdakwa yang ada ditempat tersebut lalu para saksi menunjukkan 20 butir pil extasy yang disita dari tangan kanan terdakwa, setelah diinterogasi terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut milik Marvin (DPO) yang berhasil melarikan diri, terdakwa dan sdr Marvin (DPO) memiliki Pil Extasy tersebut untuk dijual kembali, sdr Marvin yang mengantar kepada terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekitar 00.10 Wib dan Pil Extasy tersebut dijual sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp.3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah), bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yang selanjutnya terdakwa beserta barang bukti ke Polrestabes Medan guna diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diperoleh dari Terdakwa Muhammad Raqiq Asri adalah barang bukti berupa narkotika jenis pil extasy yang kemudian dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 690/1.1.03/2023 tanggal 28 Maret 2023 dengan hasil penimbangan berupa 20 (dua puluh) butir diduga pil extasy warna hijau dengan berat bersih seberat 7,48 (tujuh koma empat puluh delapan) gram, kemudian barang bukti tersebut dilakukan pengujian Laboratoris sesuai Hasil Pemeriksaan Laboratorium DS7ED/IV/2023/Lab-oratorium Daerah Deli Serdang- Medan tanggal 05 April 2023 yang menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa Muhammad Raqiq Asri berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 20 (dua puluh) butir tablet berwarna hijau berbentuk persegi panjang berlogo Gucci berat netto 7,4985 gram milik Terdakwa atas nama Muhammad Raqiq Asri bahwa hasil analisis tersebut adalah Positif MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga berdasarkan uraian diatas maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Undang-Undang.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas ternyata seluruh unsur-unsur dari dakwaan pertama Penuntut Umum telah terpenuhi, sehingga terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban kepidanaan, sehingga kepada terdakwa haruslah dijatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, lebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan;

- Bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika.

Hal-hal yang meringankan;

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Terdakwa mengakui perbuatannya.

Menimbang, bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan selama proses pemeriksaan, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan untuk menyatakan terdakwa berada diluar tahanan, maka terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD RAQIQ ASRI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukun menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram";

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 20 (dua puluh) butir pil extasy warna hijau dengan berat bersih 7,48 (tujuh koma empat puluh delapan) gram**;**

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Medan hari Selasa tanggal 4 Juli 2023, oleh kami Denny. L. Tobing, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Donald Panggabean, S.H. dan Zufida Hanum, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim anggota tersebut, dibantu oleh Berry Prima P. S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Tommy Eko Pradityo, S.H, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Medan serta dihadiri oleh Pansehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa melalui sidang Teleconfrence.

Hakim –Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Donald Panggabean, S.H.	Denny.L.Tobing, S.H.,M.H
Zufida Hanum, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti

Berry Prima P. S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)